



Pengantar Pemberhentian dan Pensiun SDM Aparatur

Despinur Dara



Peraturan BKN No 3 Tahun 2020

Tentang petunjuk teknis
Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil

Tujuan

- Memahami jenis-jenis pemberhentian
- Mengaitkan peraturan dengan teori MSDM tentang pemutusan hubungan kerja dan pensiun

Dasar Hukum

- UU no 20 tahun 2023 tentang ASN
- PP no 11 tahun 2017 jo PP No 17 tahun 2020
- Peraturan BKN No 3 Tahun 2020

Ruang Lingkup Peraturan BKN No 3 Tahun 2020

untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan pemberhentian pegawai negeri sipil, perlu didukung adanya petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil

01

Jenis Pemberhentian

02

Tata Cara Pemberhentian

03

Hak Kepegawaian

04

Pengaktifan Kembali

05

Kewenangan Pemberhentian

Jenis Pemberhentian



Atas Permintaan Sendiri



Karena kebijakan/perampangan organisasi



BUP (Batas Usia Pensiun)



Karena pelanggaran disiplin/tindak pidana



Karena meninggal/tewas/hilang



Karena alasan politik atau jabatan



Karena tidak cakap jasmani/rohani



Karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara

Pemberhentian karena hal lain



Tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara



PNS yang Kembali dari CLTN dalam waktu 1 tahun tidak dapat disalurkan



Terbukti menggunakan ijazah palsu



Tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar



PNS yang menerima uang tunggu tetapi menolak untuk diangkat Kembali dalam jabatan



Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota Lembaga nonstruktural



PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tata Cara Pemberhentian



**Pemberhentian diajukan
secara hirarkis**



**Persetujuan/penolakan
dalam 14 hari kerja**



**Harus disertai dokumen
pendukung**



**BKN mengeluarkan
Pertimbangan Teknis**



Batas Usia Pensiun

1

58 Tahun : administrasi, fungsional ahli muda/pertama

2

60 Tahun : JPT dan Fungsional Madya

3

65 Tahun : Fungsional Utama

4

Ketentuan tambahan bila UU sektoral mengatur (misal UU Guru dan Dosen)

Guru : 60 Tahun

Dosen : Asisten Ahli, lektor dan Lektor Kepala 65 tahun

Dosen : Guru Besar 70 Tahun

Hak Kepegawian Pasca Pemberhentian

1

Uang Tunggu

2

Uang Pengabdian

3

Jaminan Pensiun dan hari tua

4

Hak Janda/duda/anak jika meninggal

Contoh Kasus

- Pemberhentian karena pidana (≤ 2 thn & ≥ 2 thn)
- Pemberhentian karena hilang
- Penolakan permohonan berhenti karena alasan dinas
- Pemberhentian karena perampangan organisasi

Pemutusan Hubungan Kerja

Teori umum MSDM

Dessler

PHK harus adil,
procedural dan
mendukung
psikologis pegawai

Armstrong

Prosedur PHK perlu
panduan hukum dan
empati

Robbins

PHK memengaruhi
motivasi pegawai lain



Manajemen Pensiun

01

**Manajemen pensiun
sebagai bagian dari
career ending**

02

**Pengelolaan transisi
karier menuju
pensiun**

03

**Pentingnya
pelatihan prapensiun
dan manajemen
asset psikologis**

Kritik dan Evaluasi terhadap Implementasi

01



Kesenjangan kapasitas admin

02



Masalah akurasi sistem
(aplikasi : SIASN)

03



Keterlambatan
pemeriksaan berkas
pensiun

04



Perlu penguatan literasi
regulasi di level unit kerja



Relevansi praktis bagi PNS



**Pentingnya
pemahaman hak dan
prosedur**



**Mempersiapkan
masa transisi
pensiun**



**Pencegahan
maladministrasi
pemberhentian**

Diskusi

Question 01

Apakah peraturan tetnang pemberhentian pns ini cukup adaptif terhadap perubahan zaman?

Question 02

Apa tantangan implementasi di unit kerja masing-masing?

Thank you!



Get in Touch



UU



Peraturan BKN



Dessler



Armstrong